ДОГОВОР КРАТКОСРОЧНОГО НАЙМА "ПРОФИ"
ЖИЛОГО/НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ № ____
(для временного проживания, профессиональный наймодатель от 2 и более объектов**)**

г. Геленджик «____» _____ 202 г.

Гражданин(ка) _____,
паспорт: серия _____ № __, *выдан «»* _____ ____ г. _____,
зарегистрированный(ая) по адресу: _____,
(Статус налогоплательщика: ☐ самозанятый ☐ ИП, ИНН _____, ОГРНИП _____),
именуемый(ая) в дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны, и

Гражданин(ка) _____,
паспорт: серия _____ № __, *выдан «»* _____ ____ г. _____,
зарегистрированный(ая) по адресу: _____,
именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Наймодатель передает Нанимателю для временного проживания жилое/нежилое помещение (нужное подчеркнуть) по адресу:
_____ (далее – «Помещение»).

1.2. Помещение принадлежит Наймодателю на праве собственности (выписка из ЕГРН) либо используется Наймодателем на законном основании с правом сдачи внаем.

1.3. Если Наймодатель не является собственником, он гарантирует наличие письменного согласия собственника (простая письменная форма) на сдачу помещения внаем. Копия согласия предоставляется Нанимателю до заселения. При подложности согласия Наймодатель несет полную ответственность за убытки Нанимателя. Добросовестный Наниматель не может быть выселен из-за споров Наймодателя с собственником в течение оплаченного периода.

1.4. Официальные каналы связи (переписка доказательственна):

Средства связи	Исполнитель	Заказчик
Телефон (мессенджер)	+7 (___) ___ - __ - __	+7 (___) ___ - __ - __
E-mail	____@_____.	____@_____.
Служба поддержки (круглосуточно)	+7 (___) ___ - __ - __	

1.5. Срок найма:
Заезд с «_» _____ 202 г. с 14:00
Выезд до «_» _____ 202 г. 12:00
Общее количество суток: _____

1.6. Количество проживающих: _____ человек. Изменение состава проживающих — только с согласия Наймодателя.

1.7. Размещение с животными:
Размещение с домашними животными допускается только при наличии предварительного письменного согласия Наймодателя (отметка в переписке).
При согласованном размещении с животными штрафные санкции за наличие животного не применяются.
Наниматель обязуется соблюдать санитарные нормы и убирать за животным. При причинении животным ущерба имуществу возмещение производится на общих основаниях (п. 3 Приложения №1).

2. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ДОГОВОРА (НЕ ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ)

2.1. Настоящий Договор является договором краткосрочного найма жилого/нежилого помещения и регулируется главой 35 Гражданского кодекса РФ.

2.2. Правила предоставления гостиничных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 1912 от 27.11.2025, на отношения Сторон не распространяются. Наймодатель не оказывает гостиничных услуг, а предоставляет помещение во временное владение и пользование для проживания.

2.3. Наймодатель осуществляет деятельность по сдаче помещений внаем с уплатой налогов в соответствии с выбранным режимом налогообложения (самозанятость/ИП). Заключение настоящего Договора не налагает на Наймодателя обязанностей исполнителя гостиничных услуг.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И РАСЧЕТЫ

3.1. Бронирование: Наниматель сообщает Наймодателю по каналам связи (п. 1.4) ФИО, даты, количество гостей, информацию о наличии животных (если планируются), желаемый способ вселения (бронирование может производиться как напрямую, так и через агрегаторов — ostrovok.ru sutochno.ru, Яндекс.Путешествия и др.):

вариант А: дистанционное заселение (код/бокс);

вариант Б: личная встреча.

3.2. Аванс: При бронировании Наниматель вносит аванс в размере 100% от стоимости проживания (полная предоплата) либо _____ руб. (частичная предоплата по соглашению).

Внесение аванса признается акцептом (полным и безоговорочным принятием) оферты о заключении настоящего Договора в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ .

3.3. Идентификация платежом: Оплата с именной карты Нанимателя признается надлежащей идентификацией. Паспортные данные до оплаты не запрашиваются.

3.4. Окончательный расчет (если не было полной предоплаты): производится после осмотра помещения, в момент заселения, до получения ключа/кода доступа.

3.5. Стоимость проживания включает:

плату за пользование Помещением;

плату за коммунальные услуги (электро-, водо-, газоснабжение, отопление, водоотведение);

плату за пользование интернетом (при наличии доступа);

круглосуточную поддержку по телефону/мессенджеру.

Никаких дополнительных платежей сверх стоимости, указанной в п. 3.2, Наниматель не производит, за исключением случаев возмещения ущерба.

3.6. Депозит (обеспечительный платеж):

3.6.1. Сумма депозита составляет стоимость 1 (одних) суток _____ руб. и вносится одновременно с полной оплатой.

3.6.2. Депозит возвращается в течение 1 рабочего дня после выезда при отсутствии повреждений и задолженностей.

3.6.3. Удержания производятся только за реальный ущерб на основании Акта (Приложение №2) и/или фото/видеофиксации.

3.7. Обмен паспортными данными: после оплаты, до заселения (текстовые реквизиты либо скан с частичным скрытием данных).

3.8. Памятка по безопасности (информационно):

паспортные данные передавайте только после оплаты;

платеж с именной карты — главный аргумент;

фиксируйте переписку;

при отправке сканов скрывайте лишние данные.

4. ПЕРЕДАЧА ПОМЕЩЕНИЯ (ВСЕЛЕНИЕ)

4.1. Выбранный способ вселения фиксируется в переписке.

4.2. При дистанционном вселении (вариант А):

4.2.1. После получения полной оплаты Наймодатель направляет Нанимателю:

код доступа / местонахождение ключа;

инструкцию по пользованию;

ссылку на фото/видео состояния помещения перед заездом (при наличии).

4.2.2. Моментом исполнения обязанности Наймодателя по передаче помещения считается направление указанной информации.

4.2.3. Наниматель обязан в течение 2 часов с момента получения доступа осмотреть помещение и заявить о явных недостатках. По истечении этого срока помещение считается принятым без замечаний по явным недостаткам.

4.2.4. К явным недостаткам относятся, в частности: отсутствие электроэнергии, воды, отопления; неработающая сантехника, бытовая техника; явные загрязнения, повреждения мебели или отделки, которые невозможно не заметить при обычном осмотре .

4.2.5. Претензии по скрытым недостаткам (неисправность скрытых систем: вентиляции, канализации, скрытой электропроводки, внутренних механизмов бытовой техники, иные недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычном осмотре) могут быть заявлены в течение всего срока проживания, но не позднее 24 часов с момента обнаружения.

4.3. При личной встрече (вариант Б):

4.3.1. Стороны встречаются в помещении в согласованное время.

4.3.2. Наймодатель передает ключи, Наниматель осматривает помещение.

4.3.3. Порядок приемки помещения:

В течение 2 (двух) часов с момента получения доступа в помещение Наниматель обязан осмотреть его и направить Наймодателю по официальным каналам связи (п. 1.4) сообщение о наличии претензий к состоянию помещения и имущества, которые препятствуют его вселению и проживанию (например: отсутствие воды, электричества, неработающая сантехника, явная антисанитария, отсутствие мебели/оборудования и т.д.).

Если в указанный срок от Нанимателя не поступило сообщения о таких недостатках, помещение считается принятым без замечаний. Факт передачи ключей и отсутствие своевременных претензий заменяют собой подписание каких-либо передаточных документов.

4.3.4. Недостатки, не препятствующие проживанию:

Недостатки, которые не влияют на возможность вселения и проживания (мелкие бытовые неудобства, поцарапанная столешница, пригоревшая конфорка и т.п.), не могут служить основанием для отказа от вселения или требования о возврате денег.

Такие недостатки (если они не были оговорены при бронировании) могут быть заявлены Нанимателем в любое время в период проживания, но не позднее 24 часов с момента их обнаружения.

4.3.5. Скрытые недостатки (определение см. в п. 4.2.5) могут быть заявлены в течение всего срока проживания, но не позднее 24 часов с момента обнаружения.

4.3.6. Наймодатель, получив претензию о недостатке, препятствующем проживанию, обязан в разумный срок, но не более 24 часов, а в случае поступления заявки в ночное время (с 22:00 до 8:00) – с 8:00 следующего дня, принять меры к его устранению либо предложить альтернативный вариант размещения. При невозможности устранения и отсутствии альтернативы Наниматель вправе отказаться от договора с возвратом полной суммы предоплаты.

5. ФОТОФИКСАЦИЯ СОСТОЯНИЯ

5.1. Наймодатель вправе производить фото/видеофиксацию помещения до заезда и после выезда Нанимателя для объективной оценки состояния.

5.2. По требованию Нанимателя фото/видеоматериалы, на которых зафиксировано состояние помещения на момент заселения, предоставляются ему для ознакомления.

5.3. Стороны признают, что фото/видеоматериалы с возможностью подтверждения времени и места съемки (геометки, облачные сервисы) являются надлежащим доказательством при возникновении споров.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Наймодатель обязан:

обеспечить доступ в помещение в согласованное время;

передать помещение в состоянии, пригодном для проживания, с исправным оборудованием;

не чинить препятствий в пользовании;

в экстренных случаях (пожар, авария) обеспечить доступ для устранения аварии с последующим уведомлением Нанимателя в течение 24 часов.

6.2. Наймодатель вправе:

- посещать помещение для проверки и работ, предварительно согласовав время (за исключением аварий);
- удерживать ущерб из депозита;
- расторгнуть договор при грубых нарушениях Правил проживания (Приложение №1);
- в случае невозможности предоставить забронированное помещение (авария, форс-мажор) заменить его на аналогичное или лучшее с согласия Нанимателя. При отказе Нанимателя от замены — возврат 100% оплаты и компенсация в размере 100% стоимости первых суток.

6.3. Наниматель обязан:

- своевременно оплачивать проживание;
- соблюдать Правила проживания (Приложение №1);
- возместить ущерб;
- при выезде оставить помещение в порядке, вынести мусор.
- 6.4. Наниматель вправе:
- пользоваться помещением;
- требовать устранения недостатков.

7. ВОЗВРАТ ПОМЕЩЕНИЯ И ПРЕТЕНЗИИ

7.1. Возврат помещения по окончании срока найма:

7.1.1. В день окончания срока найма Стороны проводят совместный осмотр помещения в период с 11:00 до 12:00 (или в иное время по согласованию).

7.1.2. Порядок приемки-передачи при выезде:

Наниматель освобождает помещение, обеспечивает доступ Наймодателя для осмотра.

Наймодатель осматривает помещение в присутствии Нанимателя.

Если в момент осмотра у Наймодателя отсутствуют претензии к состоянию помещения и имущества, он сообщает об этом Нанимателю устно или по каналам связи. Депозит подлежит возврату в порядке п. 7.3. Подписание каких-либо документов о возврате помещения не требуется — факт возврата подтверждается отсутствием претензий.

7.2. При отсутствии повреждений и задолженностей депозит возвращается в течение 1 рабочего дня.

7.3. Фиксация повреждений при выезде:

7.3.1. При обнаружении повреждений Наймодатель обязан немедленно, в момент осмотра, указать на них Нанимателю и составить Акт о повреждении имущества (Приложение №2) либо произвести фото/видеофиксацию с участием Нанимателя (по возможности).

7.3.2. Если Наниматель отказывается от подписания Акта или покинул помещение до осмотра без уведомления, производится фото/видеофиксация повреждений с обязательным сохранением данных о геолокации (геометки) и последующей загрузкой материалов в облачное хранилище (Яндекс.Диск, Облако Mail.ru и др.) с фиксацией даты и времени загрузки. Ссылка на материалы направляется другой Стороне по каналам связи. Такие материалы признаются надлежащим доказательством наряду с Актом.

7.3.3. Памятка по фиксации повреждений содержится в отдельном документе, являющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение №3).

7.4. Досрочный выезд:

Наниматель обязан немедленно уведомить Наймодателя о досрочном выезде по каналам связи.

Осмотр помещения производится в течение 2 часов с момента уведомления (или с момента, когда Наймодатель узнал о выезде) с обязательной фото/видеофиксацией.

7.5. Претензии направляются по каналам связи (п. 1.4):

- при осмотре — немедленно, с составлением Акта;
- при досрочном выезде — в течение 3 часов с момента осмотра;
- при выезде без уведомления — в течение 3 часов после истечения срока договора или обнаружения выезда.

7.6. Если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления претензии с приложением подтверждающих материалов (фото/видео, Акт) Наниматель не заявил мотивированных возражений,

Стороны признают это основанием для удержания суммы ущерба из депозита во внесудебном порядке. Наниматель вправе оспорить удержание в суде.

8. ОТМЕНА БРОНИРОВАНИЯ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ

8.1. При отказе Нанимателя от бронирования (до заезда):

- за 30 и более дней до заезда — возврат 100% аванса;
- от 14 до 29 дней до заезда — возврат 100% аванса;
- от 7 до 13 дней до заезда — возврат 50% аванса;
- от 3 до 6 дней до заезда — возврат 25% аванса;
- менее чем за 3 дня до заезда — аванс не возвращается.

8.2. При незаезде (no-show) — если Наниматель не заехал до 24:00 даты заезда и не уведомил об опоздании, договор расторгается, удерживается плата за 1 сутки. Оставшаяся сумма аванса возвращается в течение 3 рабочих дней.

8.3. Досрочное расторжение по инициативе Нанимателя возможно с уведомлением не менее чем за 3 дня. Возврат за неиспользованные сутки производится за вычетом фактически прожитого времени и фактически понесенных расходов Наймодателя (расходы на поиск нового гостя, комиссии агрегаторов — Ostrovok.ru, Суточно.ру, Яндекс.Путешествия и др.), но не более 70% от стоимости неиспользованных суток.

8.4. Досрочное расторжение по инициативе Наймодателя — только при грубых нарушениях Правил проживания (Приложение №1) с возвратом неиспользованной части оплаты.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ШТРАФЫ

- 9.1. За нарушение Правил проживания (Приложение №1) Наймодатель вправе удержать из депозита следующие штрафы:
- курение в помещении — 7 000 руб.;
- шум в запрещенное время — 3 000 руб. за каждое нарушение;
- превышение числа гостей — 3 000 руб. за каждого лишнего гостя в сутки;
- утеря ключа — 2 000 руб.;
- вынос имущества — стоимость имущества + штраф 100%.

9.2. Указанные штрафы являются соразмерной компенсацией за нарушение, согласованы Сторонами и не лишают Наймодателя права требовать возмещения реального ущерба сверх суммы штрафа.

9.3. Ответственность Сторон в остальном регулируется ГК РФ.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Претензионный порядок обязателен, срок ответа на претензию — 7 рабочих дней.

10.2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, разрешаются в суде:

Если Помещение является жилым — по месту нахождения Помещения (ст. 30 ГПК РФ — исключительная подсудность для споров о жилых помещениях) .

Если Помещение является нежилым (апартаменты) — по месту нахождения Наймодателя (ст. 28 ГПК РФ). При этом если Наниматель выступает потребителем, он вправе предъявить иск также по своему месту жительства или по месту заключения договора (ст. 29 ГПК РФ, ст. 17 Закона о защите прав потребителей) .

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены в письменной форме либо направлены по официальным каналам связи (п. 1.4) и подтверждены Сторонами.

11.2. Договор может быть подписан на бумаге или в электронном виде (скан/фото подписей признаются).

11.3. Неотъемлемой частью Договора являются:

Приложение №1 — Правила проживания;

Приложение №2 — Акт о повреждении имущества;

Памятка по фиксации повреждений (отдельный документ).

11.4. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

12. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ

Исполнитель:	Заказчик:
Наименование/ФИО: _____ ИНН: _____ ОГРНИП/ОГРН: _____ Реестровый номер: _____ Телефон: _____ Email: _____ Счет/карта: _____	ФИО: _____ Паспорт: серия _____ № _____ выдан «___» _____ ____ г. Адрес: _____ Телефон: _____ Email: _____
Подпись: _____	Подпись: _____

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Договора краткосрочного найма. Их нарушение дает Наймодателю право требовать расторжения Договора и возмещения убытков.

1.2. Споры относительно применения и содержания настоящих Правил разрешаются в судебном порядке в соответствии с разделом 10 Договора.

2. Заезд и выезд

2.1. Заезд с 14:00, выезд до 12:00.

2.2. Задержка выезда без предварительного согласования:
до 6 часов — 50% от стоимости суток;
свыше 6 часов — полная стоимость суток.

3. Правила поведения и запреты

3.1. В Помещении ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Курение табака, потребление никотинсодержащей продукции, использование кальянов и электронных сигарет. За нарушение установлен штраф 7 000 руб., который подлежит удержанию из депозита. Указанный штраф является соразмерной компенсацией за затраты на устранение запаха и проведение дополнительной уборки ;

Проживание домашних животных без предварительного письменного согласия Наймодателя (см. п. 1.7 Договора);

Нарушение тишины и покоя граждан в период с 23:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00 — штраф 3 000 руб. за каждое нарушение;

Передача ключей/кода доступа третьим лицам без письменного согласования с Наймодателем;

Превышение числа гостей, указанного в п. 1.6 Договора — штраф 3 000 руб. за каждого лишнего гостя в сутки;

Вынос имущества из Помещения (при обнаружении — возмещение рыночной стоимости имущества + штраф 100%).

3.2. Указанные штрафы являются соразмерной компенсацией за нарушение установленных правил, согласованы Сторонами и не подлежат уменьшению судом, если иное не предусмотрено законом.

4. Порча имущества

4.1. При порче или утрате имущества Наймодателя Наниматель обязан возместить ущерб в размере рыночной стоимости поврежденного/утраченного имущества.

4.2. Фиксация повреждений производится в порядке, установленном разделом 7 Договора и Приложением №2.

5. Забытые вещи

5.1. При обнаружении забытых вещей Наймодатель уведомляет Нанимателя по каналам связи.
5.2. Хранение вещей осуществляется в течение 3 дней бесплатно. По истечении этого срока взимается плата за хранение 200 руб./сутки.

5.3. Пересылка вещей осуществляется за счет Нанимателя после 100% предоплаты почтовых расходов.

6. Аварийные ситуации

6.1. При возникновении аварийной ситуации (затопление, задымление, запах газа, возгорание) Наниматель обязан немедленно сообщить Наймодателю по указанным в п. 1.4 Договора каналам связи (включая круглосуточный номер) и выполнить его инструкции.

7. Уборка

7.1. Уборка в течение срока проживания не производится (или производится по отдельной договоренности за плату).

8. Утеря ключей/кода доступа

8.1. При утере ключей или необходимости перекодировки замка (если код доступа скомпрометирован) Наниматель возмещает расходы на изготовление нового ключа/перекодировку замка в размере 2 000 руб..

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

АКТ О ПОВРЕЖДЕНИИ ИМУЩЕСТВА

г. Геленджик «_____» _____ 202 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Наймодатель _____
и Наниматель _____, составили настоящий Акт о том, что при осмотре Помещения выявлены следующие повреждения:

Описание повреждения	Размер ущерба (руб.)

Соглашение сторон:

☐ удержать сумму ущерба из депозита

☐ возместить ущерб добровольно в срок до «_» _____ 202 г.

Особые отметки:

☐ Наниматель от подписи настоящего Акта отказался

☐ произведена фото/видеофиксация повреждений (материалы прилагаются/доступны по ссылке: _____)

Наймодатель: _____ / _____ Наниматель: _____ /_____

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ПАМЯТКА ПО ФИКСАЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ
(во исполнение п. 7.4.2 Договора)

1. ДЛЯ ЧЕГО ЭТА ПАМЯТКА

Данная памятка содержит пошаговые инструкции для Сторон о том, как правильно зафиксировать повреждения имущества с помощью фото/видео, чтобы материалы имели доказательную силу в суде или при досудебном урегулировании споров.

2. ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДО ЗАСЕЛЕНИЯ (ПОДГОТОВКА)

Действие	Как выполнить
Включить геометки на телефоне	iPhone: Настройки → Конфиденциальность → Службы геолокации → Камера → Разрешить Android: Настройки → Приложения → Камера → Разрешения → Геоданные → Разрешить
Установить облачный сервис (выберите один)	• Яндекс.Диск • Облако: mail.ru • Google Диск (при наличии доступа)
Проверить наличие аккаунта в облачном сервисе	Зарегистрироваться (бесплатно) или войти в существующий аккаунт

3. ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ШАГ 1. СДЕЛАЙТЕ ФОТО ИЛИ ВИДЕО

Что снимать	Как снимать
Повреждение крупным планом	Чтобы была видна деталь (царапина, скол, пятно, трещина)
Общий план помещения/предмета	Чтобы было понятно, где именно находится повреждение (эта комната, этот предмет)
Видео с комментарием (желательно)	Проговорите вслух: что повреждено, когда обнаружено, при каких обстоятельствах

Важно: Не выключайте геолокацию! Координаты места съемки сохранятся в файле автоматически.

ШАГ 2. ЗАГРУЗИТЕ МАТЕРИАЛЫ В ОБЛАКО

Действие	Как сделать
Откройте облачный сервис	Запустите приложение Яндекс.Диск / Облако: mail.ru
Создайте папку для этого случая	Например: «Повреждения_адрес_дата»
Загрузите все фото и видео	Нажмите «Загрузить» / «□» и выберите файлы

Действие	Как сделать
Дождитесь окончания загрузки	Убедитесь, что все файлы отобразились в папке

Почему это важно: Облако фиксирует точную дату и время загрузки. Это доказывает, что материалы существовали уже в этот день.

ШАГ 3. ПОЛУЧИТЕ ССЫЛКУ НА МАТЕРИАЛЫ

Действие	Как сделать
Откройте загруженную папку	Нажмите на неё
Нажмите «Поделиться» / «Ссылка»	Обычно значок □ или «···»
Настройте доступ: выберите «Доступ по ссылке»	Убедитесь, что ссылка открывается без пароля
Скопируйте ссылку	Нажмите «Копировать ссылку»

ШАГ 4. НАПРАВЬТЕ ССЫЛКУ ДРУГОЙ СТОРОНЕ

Действие	Как сделать
Откройте мессенджер/почту, указанные в п. 1.4 договора	WhatsApp, Telegram, Viber, email
Напишите сообщение:	«По п. 7.4.2 Договора направляю ссылку на фото/видео повреждений: _____»
Отправьте сообщение	Сохраните переписку

ШАГ 5. ЗАФИКСИРУЙТЕ ДАТУ ЗАГРУЗКИ (ДЛЯ ПОДСТРАХОВКИ)

Действие	Как сделать
Сделайте скриншот экрана с загруженными файлами	На телефоне: кнопка питания + громкость вниз (или как обычно)
На скриншоте должна быть видна дата загрузки	В облаке она обычно отображается рядом с файлами
Сохраните скриншот	До полного урегулирования спора

4. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕТ ИНТЕРНЕТА

Ситуация	Решение
В помещении нет Wi-Fi, мобильный интернет плохой	Сфотографируйте, загрузите, как только появится связь (в кафе, на улице, по дороге)

Ситуация	Решение
Нет доступа к облачному сервису	Отправьте фото по частям в мессенджере, но в сообщении укажите: «Направляю фото повреждений в порядке п. 7.4.2. Прошу считать их предварительным уведомлением»
Закончилось место в облаке	Используйте другой сервис или временно удалите ненужные файлы

5. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДРУГАЯ СТОРОНА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПОДПИСЫВАТЬ АКТ
Произведите фото/видеофиксацию в соответствии с шагами 1-4.
В сообщении со ссылкой укажите: «В связи с отказом от подписания Акта направляю материалы, зафиксированные в одностороннем порядке в соответствии с п. 7.4.2 Договора».
Материалы будут иметь такую же доказательную силу, как и подписанный Акт.

6. ПОЧЕМУ ЭТО РАБОТАЕТ В СУДЕ

Элемент	Что доказывает
Геометки на фото	Повреждение зафиксировано именно в этом помещении
Дата загрузки в облако	Повреждение существовало не позднее этой даты
Переписка со ссылкой	Другая сторона была уведомлена и имела возможность ознакомиться с материалами

Суды РФ признают такие доказательства надлежащими (ст. 55, 71 ГПК РФ) при условии, что они позволяют достоверно установить факт повреждения и его объем.

7. ЧЕК-ЛИСТ: ВСЕ СДЕЛАНО ПРАВИЛЬНО
Геолокация на телефоне включена
Фото/видео сделаны четко, видно повреждение и место
Материалы загружены в облако
Ссылка скопирована и отправлена другой стороне
Скриншот с датой загрузки сохранен (по желанию)

8. ЕСЛИ ВЫ ГОСТЬ (НАНИМАТЕЛЬ)
Этот же механизм работает в вашу пользу, если при заселении вы обнаружили недостатки. Сфотографируйте, загрузите, отправьте ссылку наймодателю — и у вас есть доказательство, что помещение передано в ненадлежащем состоянии.

Информация подготовлена во исполнение п. 7.4.2 Договора краткосрочного найма жилого/нежилого помещения № ____ от «___» _____ 2026 г.